

Supremo julgou 229 ações tributárias com efeito de repercussão geral até 2025

Desse total, segundo levantamento, 42% tratam de tributos que deixarão de existir com a reforma

Por **Laura Ignacio** — De São Paulo

22/01/2026 05h03 · Atualizado agora

Presentear matéria



Desde que a **ferramenta da repercussão geral** começou a ser usada, no ano de **2007**, para unificar a **jurisprudência** do **Judiciário** do país, o **Supremo Tribunal Federal (STF)** julgou no mérito **229 processos tributários** dos **344** que tratam do **tema** e foram afetados pela **sistemática**. Segundo **balanço** feito pelo escritório **Charneski Advogados**, os **tributos** que incidem sobre **consumo (PIS, Cofins, ICMS, ISS e IPI)** - e deixarão de existir após a conclusão da **reforma tributária** - estão na **maioria** das **teses** firmadas (42%).

Como tais tributos estão, agora, em plena substituição pelo Imposto e a Contribuição sobre Bens e Serviços (IBS e CBS), diz Heron Charneski, sócio-fundador da banca que realizou o levantamento, há o risco de que todo o entendimento consolidado pelo STF se torne defasado. “O peso que tributos sobre consumo tiveram nesses julgamentos representa quase a metade deles”, destaca. “Contudo, enquanto se aguarda a troca pelo novo IVA-Dual [IBS e CBS], a estabilização normativa ainda depende da definição dos casos pendentes.”

Leia também:

O que acontece agora com quem tinha dinheiro em conta no Will Bank?

Banco Master: Walfrido Warde deixa defesa de Daniel Vercaro em meio a rumores de delação premiada

Durante toda a fase de transição, que começou em 1º de janeiro e vai até o ano de 2033, os contribuintes ainda terão que lidar com os tributos antigos. Além disso, especialistas já preveem a repetição de algumas discussões jurídicas, em relação ao cálculo

De acordo com o estudo, atualizado até o dia 20 de dezembro de 2025, os casos tributários representam 24% do total levado a julgamento no STF com repercussão geral. No ano de 2013, eles eram 39%. Essa redução aponta uma crescente pacificação sobre esse tipo de matéria na Corte. Das ações afetadas pela sistemática que foram julgadas, 73% resultaram em decisões com efeito de repercussão geral, 24% foram vistas como de matérias infraconstitucionais e só 3% ficaram sem repercussão geral.

Para Charneski, o alto índice de resolução das repercussões gerais tributárias revela claro esforço do STF para estabilizar essa jurisprudência, que impacta em cheio os cofres públicos. Até o fim do estudo, dos casos tributários afetados com repercussão geral, diz ele, 89% foram julgados e apenas 11% ficaram pendentes.

Também é revelador que, dos 229 casos tributários que foram julgados com repercussão geral, só 37,68% foram pró-contribuinte e 60,61%, pró-Fisco. Considerando só PIS/Cofins, 62% foram favoráveis ao Fisco e 38% ao contribuinte. Já em relação ao ICMS, em 61% dos casos o Fisco estadual venceu e em 40%, o contribuinte.

Para Charneski, a sistemática da repercussão geral também é importante por ter auxiliado na pacificação de vários conflitos de longa duração. Entre os casos mais emblemáticos julgados pelo STF, o tributarista destaca o Tema 69, que trata da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da Cofins e foi protocolado no ano de 2008.

Segundo o tributarista, o objetivo do levantamento é medir essa evolução, na iminência da reforma tributária, para oferecer dados para que Judiciário, advogados e empresas possam estimar qual o papel do STF na interpretação do sistema tributário. "Já está havendo discussão sobre a inclusão do ICMS na base do IBS e CBS", diz. "As decisões já proferidas em repercussão geral sobre a incidência de tributos por dentro terão, portanto, relevância para questões do futuro."

Para o advogado, a introdução dos novos tributos, a CBS e o IBS, tende a reduzir a litigiosidade. "Mas ainda é cedo para saber se haverá mais ou menos repercussões gerais", afirma Charneski.

“

Desafio será avaliar se a atual jurisprudência será estendida para o IBS e a CBS"

— Tathiane Piscitelli

O tributarista Breno Vasconcelos, sócio do escritório Mannrich e Vasconcelos Advogados e professor da graduação em Direito do Insper, enxerga um esforço de estabilização da jurisprudência por meio da formação de entendimentos vinculantes, que devem ser seguidos por todo o Judiciário. "Contudo, preocupa a coerência entre os julgados e a observância, pelo próprio STF, do racional jurídico de seus precedentes."

O aumento do uso do Plenário Virtual, para Vasconcelos, pode explicar a redução do acervo de processos com repercussão geral reconhecida ainda pendentes de julgamento. "Porém, entendemos que julgamentos em plenário virtual não têm a mesma qualidade dos presenciais, que têm o potencial de produzir debates mais densos", diz.

Sobre a diminuição do acervo de processos tributários com repercussão geral, o advogado pondera que isso não significa, necessariamente, menor litigiosidade. "Dados do Diagnóstico do Contencioso Tributário do Insper já revelaram um efeito aparentemente contraditório: um aumento expressivo de ajuizamento de ações para discutir a matéria após a conclusão do julgamento dos temas repetitivos."

Para o tributarista, é natural que tributos com maior capilaridade, como os que incidem sobre o consumo, gerem mais contencioso em termos numéricos. "Mas, olhando para o futuro, como serão esses tributos os mais afetados pela reforma tributária, isso inevitavelmente terá reflexos no contencioso, ao meu ver, para uma queda", afirma.

A advogada Tathiane Piscitelli, professora associada da Escola de Direito de São Paulo da FGV, diz que o grande desafio do Supremo para o futuro deverá ser avaliar se a jurisprudência formada em torno dos conceitos que integram a hipótese de incidência do ISS, ICMS, PIS e Cofins serão estendidos para o IBS e CBS. "Especialmente à luz dos princípios constitucionais incluídos pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023 [reforma tributária]", afirma.

alterações na legislação tributária buscando atender efeitos regressivos.

Para Tathiane, o STF tem enfrentado grandes causas tributárias com esforço para pacificar a jurisprudência e esta deveria ser aproveitada após a reforma. “Contudo, a modulação de efeitos no tempo dessas decisões são fundamentais nos casos tributários e temos visto, até agora, muito pouca coerência quanto aos critérios exigidos.”

[< Mais recente](#)[Próxima >](#)

Conheça o Valor One

Acompanhe os mercados com nossas ferramentas [ACESSAR GRATUITAMENTE >](#)

Conteúdo publicitário

Neuropatia: não é falta de Vitamina B. Descubra o verdadeiro culpado.

Se você sofre com queimação ou dormência nos pés, leia este artigo.

FootRenew | Patrocinado

[Saiba Mais](#)

Nova barra anti-queda para banheiro vira febre entre idosos

Exclusivo: evite escorregões, quedas e tenha mais segurança em sua casa, veja mais sobre esse suporte inovador.

Evite quedas e escorregões | Patrocinado

[Saiba Mais](#)

Plataforma legalizada, saque imediato e cadastro com poucos cliques

Verabet é uma plataforma confiável para você apostar. Bet 100% regulamentada.

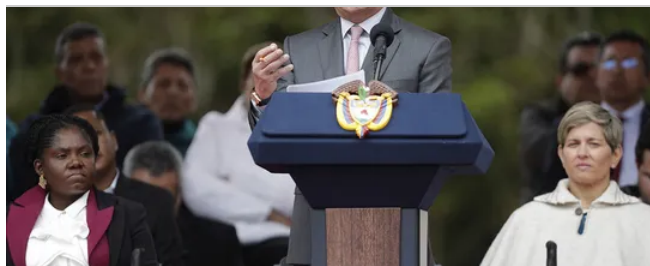
Cadastre-se.

Vera.bet.br | Patrocinado

[Jogue agora](#)

O valor da sua casa é público (dê uma olhada!)

Calculadora Valor Imóveis | Patrocinado



Medida ocorre um dia depois de o presidente equatoriano, Daniel Noboa, taxar o país governado por Gustavo Petro

22/01/2026, 10:11 — Em Mundo



Após adiar visita a Bolsonaro, Tarcísio divulga agenda apenas com despachos internos

Governador havia alegado compromissos em SP como motivo formal para cancelamento; clima político pesou na decisão, segundo aliados

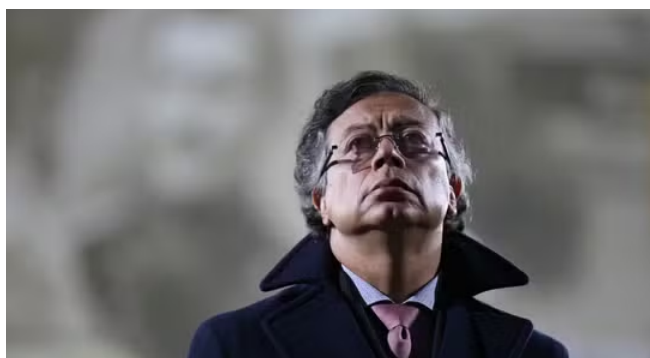
22/01/2026, 10:02 — Em Política



Lucro da IndiGo despenca 78% com o impacto da crise de dezembro

O resultado foi impacto por encargos extraordinários causados pelas interrupções sem precedentes em dezembro, que levaram ao cancelamento de quase 3.000 voos e a uma supervisão regulatória rigorosa

22/01/2026, 10:02 — Em Empresas



Colômbia suspende venda de eletricidade e impõe tarifa de 30% ao Equador

Anúncio vem um dia após o Equador anunciar uma medida semelhante, alegando uma suposta falta de cooperação colombiana no combate ao narcotráfico

22/01/2026, 09:57 — Em Mundo



Vale pretende produzir 1 milhão de toneladas de cobre

A Vale Base Metals está focada nos depósitos que já possui no Brasil para se juntar ao grupo dos maiores fornecedores de cobre do mundo

22/01/2026, 09:55 — Em Empresas



reavaliar relação com EUA após ameaças sobre a Groenlândia

Donald Trump recuou na quarta-feira de sua ameaça de tarifas contra oito países europeus, descartou o uso da força para tomar a Groenlândia e sugeriu que um acordo estava à vista para encerrar a disputa

22/01/2026, 09:36 — Em Mundo



Entenda o que é o Conselho da Paz de Trump e quais líderes já aceitaram participar dele

Iniciativa, que tem objetivo de resolver conflitos globais, foi lançada em Davos nesta quinta (22); ameaça do comitê de rivalizar com a ONU gera resistência de líderes europeus

22/01/2026, 09:35 — Em Mundo



Nvidia é deixada de lado em meio à alta de outras companhias ligadas à inteligência artificial

A falta de movimento parece ser impulsionada pela preferência dos investidores por nomes menores expostos ao boom da inteligência artificial e por uma rotação que se afasta das ações de tecnologia

22/01/2026, 09:33 — Em Empresas

VEJA MAIS

SIGA

Valor

Edição impressa

Valor PRO

Valor RI

Valor International

Revistas e Anuários

Seminários

Valor 360

Pipeline

Valor Investe

Valor One

Valor Pro

O Globo

Extra

CBN

Autoesporte

BHFM

Casa e Jardim

Casa Vogue

Crescer

Época Negócios

Galileu

Glamour

Globo Rural

GQ

Marie Claire

Monet

Quem

PEGN

Rádio Globo

TechTudo

Um Só Planeta

Vida de Bicho

Vogue

[QUEM SOMOS](#)

[FALE CONOSCO](#)

[TERMOS E CONDIÇÕES](#)

[TRABALHE CONOSCO](#)

[POLÍTICA DE PRIVACIDADE](#)

[PRINCÍPIOS EDITORIAIS](#)

[ANUNCIE](#)

[MINHA EDITORA](#)

